



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 del 08/10/2026

OGGETTO: Variazione urgente al bilancio 2026 2028 art. 175 c. 4, c. 5 e c. 5-bis D. Lgs. 267/2000

L'anno duemilaventisei, addì otto, del mese di Ottobre alle ore 13:00, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	GATTO RACHELE VANESSA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	No

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO

Richiamati:

- il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.2026 ad oggetto *"Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Esame ed approvazione."*
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.

Vista l'istruttoria elaborata;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

L'ADOZIONE DELLA

PRESENTE DELIBERAZIONE

Premesse:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.2026 ad oggetto *"Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Esame ed approvazione."*
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.

Richiamato l'art. 175 commi 4, 5 e 5-bis del d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"(co. 4);*
- *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre*

dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (co.5).

- *"L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*
 - *a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies".*

Premesso che, a seguito delle note pervenute dai Dirigenti di diversi settori e di seguito specificate, si rende necessario procedere alle variazioni di bilancio richieste, secondo quanto dettagliatamente illustrato nella relazione allegata:

- Dirigente del Settore Gestione e valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale: note prot. n. 64705 del 13.08.2026 e n. 67393 del 01.09.2026;
- Dirigente del Settore Servizi alla persona: note prot. n. 67753 del 01.09.2026 e n. 71626 del 15.09.2026;
- Dirigente del Settore Avvocatura: nota prot. n. 70058 del 09.09.2026;
- Dirigente del Settore Servizi al cittadino – Affari Generali: nota prot. n. 71434 del 15.09.2026;
- Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana: nota prot. n. 73439 del 22.09.2026.

Rilevata la necessità di apportare in via d'urgenza variazione al bilancio previsione 2026/2028 al fine di poter ottemperare alle richieste dei settori per l'avvio dei rispettivi programmi di spesa;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – specificando quindi che la presente proposta prevede variazione di stanziamenti di competenza e di cassa per spese eterofinanziate ed applicazione di avanzo accantonato e vincolato nel risultato di amministrazione al 31.12.2025;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera B) che attesta il permanere degli equilibri;

Vista la Relazione allegata con la descrizione delle variazioni di competenza e di cassa;

Tenuto conto che l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione è disposta nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Rilevato e dato atto, che il requisito dell'urgenza risulta motivato dalla necessità di procedere agli adempimenti necessari alla programmazione delle spese indicate nella Relazione;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del collegio dei revisori resi ai sensi dell'art. 239 co.1 lett. b del D.lgs. 267/00 ess.mm.ii.

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visti:

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità'.

PROPONE DI DELIBERARE

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 indicate nell'allegato A);

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2568 del 18/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2568 del 18/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2568 del 18/09/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA